

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন

অক্টোবর ২০২৫

অষ্টম খণ্ড



অষ্টম খণ্ড

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট-৩৬:	জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে নির্বাচন কমিশনে প্রেরিত এবং নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত চিঠিসমূহ	৩
পরিশিষ্ট-৩৭:	‘Public Opinion Survey on National Reform’ শীর্ষক জরিপের ফলাফল	১৭

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা	সভাপতি
অধ্যাপক আলী রীয়ার্জ, সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান	সহ-সভাপতি
জনাব সফর রাজ হোসেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. বদিউল আলম মজুমদার সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
বিচারপতি এমদাদুল হক, সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	সদস্য
ড. ইফতেখারজ্জামান, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	সদস্য

পরিশিষ্ট-৩৬

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে নির্বাচন কমিশনে প্রেরিত এবং নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত চিঠিসমূহ



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর - ১৭,০৩,০০০০,০০৯,৭৩,০০৪,২৩-১২১

তারিখ: ০৩ চৈত্র ১৪৩১
১৭ মার্চ ২০২৪

বিষয়: নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কার্যসূচীতে বিপরীতে নির্বাচন কমিশনের স্বতামত/অতিরিক্ত প্রেরণ।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কার্যসূচীতে বিপরীতে নির্বাচন কমিশনের স্বতামত/অতিরিক্ত প্রেরণ
একটি প্রক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক:

✓ প্রাপ্ত:
সরকারি
জাতীয় একমত্য কমিশন
প্রধান উপসচিব কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

(আবদার আহমেদ)
সিনিয়র সচিব

নম্বর - ১৭,০৩,০০০০,০০৯,৭৩,০০৪,২৩-১২১

তারিখ: ০৩ চৈত্র ১৪৩১
১৭ মার্চ ২০২৪

অনুলিপি সদয় জ্ঞার্থে (স্বাক্ষরিত নথি):

১. অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিদর্শন বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান উপসচিব মুখ্য সচিব, প্রধান উপসচিব কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সচিব, পলিটিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক রিলাশন্স বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর একান্ত সচিব (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বহুমুখীতার সময় অবস্থির অন্য)।
৫. নির্বাচন কমিশনারগণের একান্ত সচিব (মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণের সময় অবস্থির অন্য)।

(আবদার আহমেদ)
সিনিয়র সচিব

d:\work file\0-makfu\2023\other ministry\ref copy\other ministry learn-2024.docx

জাতীয় একমত্য

স্বাক্ষর

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

ফোন : ৯৬৬০-৩২-৫৫০০/৫৫০১ ফ্যাক্স : ৯৬৬০-৩২-৫৫০০/৫৫০১

**নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিপরীতে
নির্বাচন কমিশনের মতামত/অভিমত**

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
১.	সারসংক্ষেপ (সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ) ১.০ নির্বাচন কমিশন ১.৩ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব (ক) জাতীয় নির্বাচন শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, ফলাফল গেজেট প্রকাশের পূর্বে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে 'সার্টিফাই' করে তা পপজিস্ট্রি অফিসের প্রকাশের বিধান করা।	(১) অপ্রয়োজনীয় যোগ্যতা কমিশন সুষ্ঠু হলেই গেজেট প্রকাশ করে। (২) প্রিজাইডিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারকে আইনুচ্চারী সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত কর্মজ্ঞতা দেয়া আছে। তাঁদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই গেজেট প্রকাশ করা হয়। EC এর কাছে অন্য কোন আইনমুখ মাধ্যম নেই যার ভিত্তিতে প্রত্যয়ন দেয়া যাবে। (৩) পপজিস্ট্রিনিবিষ জায়েশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৯ অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসারগণ ভোট গণনার পর পপজিস্ট্রির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী(গণ) নির্বাচিত হয়েছেন মর্মে ঘোষণা করেন। রিটার্নিং অফিসারগণের অনুরূপ পপজিস্ট্রিসহ অন্যান্য প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গেজেট প্রকাশ করা হয়। কাজেই রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক অনুরূপ পপজিস্ট্রির প্রকাশের পর মতুন করে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে 'সার্টিফাই' করে তা পপজিস্ট্রি অফিসের প্রকাশের বিধান করা অবৈতিক। (৪) যদি কোন প্রিজাইডিং অফিসার বা রিটার্নিং অফিসার অন্যায় করে বা অন্যায়ের আশ্রয় নেয় মর্মে কমিশনের কাছে প্রতীয়মান হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা কমিশনের আছে।
	(ক) নির্বাচনের সুষ্ঠুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনের যোগ্যতা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো রাজনৈতিক দল সংস্কেত হলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে অভিযোগ করা সুযোগ সুটির বিধান করা। কমিশন/আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বিধান করা।	অনুরূপ বিধান করা হলে পরাজিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনকে অহেতুক প্রসারিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। পপজিস্ট্রিনিবিষ জায়েশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৯ অনুযায়ী নির্বাচনের সুষ্ঠুতা যাচাই করে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল (হাইকোর্ট) এর নিকট দরখাস্ত করার বিধান বিদ্যমান থাকায় অনুরূপ বিধান করা অপ্রয়োজনীয়।

১/১০

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
(১)	(১) কমিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাপ্তি তাদের নির্বাচনী ও পোলিং এজেন্টদের সুরক্ষা শ্রমিকের বিধান করা।	নির্বাচন কমিশন পুলিশ এবং প্রদানের মাধ্যমেই এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। কেউ নিরাপত্তা হুমকি বোধ করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সহায়তা চাইতে পারে। তবে, নির্বাচন চলাকালীন কেন্দ্রে এজেন্টের নিরাপত্তা বিধানের কমিশনের অধিকার সর্জনকভাবে অংগীকার করা জরুরি যত্নে কমিশন মনে করে।
(২)	(২) ভবিষ্যৎ কমিশন ২০২৩ সালের যেসব বিতর্কিত রাজনৈতিক দলকে নিষেধ প্রদান করেছে, যথাযথ হস্তক্ষেপ নেবে, সেগুলো নির্বাচন বাতিল করা।	একটি বছর ধরে করলে শাসনাত্মক মনে হতে পারে; তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও উপর্য উপরলে চিন্তা করা।
(৩)	২.৪ নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা	(১) এই সংসদীয় কমিটির কাজ নয়; এটি একটি নির্বাহী কাষ।
(৪)	(৩) নির্বাচন কমিশনের আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রত্যয় কোন মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সংসদের প্রস্তাবিত উচ্চ-কক্ষের (২টি না হয়, ত্রাহলে বিদ্যমান সংসদের অনুষং) স্বেচ্ছাকারে নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপনের বিধান করা। (সংসদীয় কমিটি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে জাওয়াকার হিহিতে প্রস্তাবগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবে।)	(২) এতে করে উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যয় বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
(৫)	(৪) সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চট্টপত্রের সচিবালয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা যেতে পারে।	(৩) কাজের ধাপ এবং সময় বাড়বে বৈ কমবে না।
(৬)	(৫) সংবিধানিক দায়িত্ব পালনে বার্ষিক কিংবা শপথ ওচ্চ করলে কমিশনারদের যেসব পরবর্তী সময়ে উচ্চ-লিঙ্গ অভিযোগ প্রত্যবিত্ত সংসদীয় কমিটি তদন্ত করে সুপারিশসহ আইনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চট্টপত্রের কাছে প্রেরণের বিধান করা।	(৪) সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চট্টপত্রের সচিবালয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা যেতে পারে।
(৭)	(৬) আরপিও'র ২০(ক) ধারা সংশোধনপূর্বক নির্বাচনী অপরাধের মামলা দায়ত্বের নবায়নীয়া বহিত করা।	(৫) এই সুপারিশের ফলস্বরূপ আরোপ হবে আরো 'বার্ষিক' শব্দের বিরোধে বাধ্য আপেক্ষিক।
(৮)	(৭) আরপিও'র ২০(ক) ধারা সংশোধনপূর্বক নির্বাচনী অপরাধের মামলা দায়ত্বের নবায়নীয়া বহিত করা।	(৬) কমিশন সমূহ 'প্রতিহিংসার' আশংকার শক্ত অবস্থান নিতে পারবে না।
(৯)	(৮) আরপিও'র ২০(ক) ধারা সংশোধনপূর্বক নির্বাচনী অপরাধের মামলা দায়ত্বের নবায়নীয়া বহিত করা।	(৭) অনুগুণ বিধান স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সুর করে। কমিশন সমূহ 'প্রতিহিংসার' আশংকা শক্ত অবস্থান নিতে পারবে না। নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ কালে কমিশনের কর্তৃক শপথ উচ্চপূর্বক সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কর্তৃত্বের কারণে সুপ্রিম কুর্টশিয়াল রুজুজিল এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের সুযোগ রয়েছে। কোনো নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা তথ্য তার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উপকর্তের কারণে মেয়াদ শেষে The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫ ধারায় বর্ণিত 'Criminal Misdemeanor' এর অধীনে মামলা করা বিধান বিদ্যমান থাকায় প্রস্তাবিত বিধান প্রবর্তন করা মোটেও চৌজিক নয়।
(১০)	(৯) আরপিও'র ২০(ক) ধারা সংশোধনপূর্বক নির্বাচনী অপরাধের মামলা দায়ত্বের নবায়নীয়া বহিত করা।	(৮) মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিতে দীর্ঘনিয়তি দেখা গেবে যা রাষ্ট্রনৈতিক ইরদারী বৃদ্ধি করবে।

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
১.৫	১.৫ রিটানিং কর্মকর্তা/সহকারী রিটানিং কর্মকর্তা নিয়োগ নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিটানিং ও সহকারী রিটানিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কমিশনের কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে প্রশাসনসহ অন্য কাজের থেকে নিয়োগ করা।	ইসির বিবেচনা অনুযায়ী সম্ভবতা ও সিনিয়রিটির ভিত্তিতে অগ্রাধিকারক্রমে অনুশীলন করতে হবে।
১.৭	১.৭ নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি (খ) নির্বাচন-সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কমিশনের যৌথ সিদ্ধান্তে পরিতালিত করা বিধান করা।	সকল বিষয়ে কমিশনের সংবাদপরিষ্কার মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত পরিতালিত করা যৌক্তিক ও স্বাস্থ্যকর সন্যস্ত।
২.	২.০ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা (ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মেয়াদ চারমাস নির্ধারিত করে এ মেয়াদকালে আন্তরিক ও স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন সম্পন্ন করা।	এত কম সময়ে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে না বলে ইসি মনে করে। অতীতের অভিজ্ঞতার ধারণা ধাপে স্থানীয় সরকার-এর সব নির্বাচন সম্পন্ন করতে পড়ে প্রায় ০১ (এক) বছর সময় প্রয়োজ্য।
৩.	৩.০ সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ (গ) ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করা।	(১) এটি নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব; এটি সরিয়ে নিলে কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতা বর্ধ করা হবে। (২) নির্বাচন কমিশন নিজেই স্বাধীন সত্তা। (৩) নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ সাথে পট দশকে অভিজ্ঞতা, মনোভা এবং প্রতিষ্ঠানিক মেমোরি (Institutional Memory) অর্জন করেছে। (৪) সীমানা নির্ধারণে বহুবিধ বিষয় বিবেচনায় নিতে হয় এবং গণশুনানী করতে হয়। এ কাজে নির্বাচন কমিশনই যৌক্তিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। (৫) অথবা সময়ক্ষেপণ হবে এবং জটিলতা তৈরি করবে। (৬) একটি কার্যকরী প্রথা (effective norm) কে ব্যাহত করা হবে। (৭) অঙ্গনা থেকেট এবং সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে সরকারের ব্যায় বাড়বে।

ক/ ১০

২০২০

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
পরিশিষ্ট-৬	জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০১৫ (প্রস্তাবিত খসড়া)	(১) যৌক্তিক না; কারণ, দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত মুদ্রা নৃশেঠীর কার্য থেকেও সংশ্লিষ্ট স্থানের সঙ্গী আসতে পারে।
৬। অঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ পদ্ধতি-	২(৩) পাবনা এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথা জেলায় যেখানে কম নৃশেঠী বসবাস আছে সেগুলোয় ঐ নৃশেঠীকে বিতরণ না করে অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একটি সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	(২) বাস্তবসম্মত না; অনেক বেশি সংখ্যক আসনের সীমানা পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০ হাজারের মধ্যে আসে যার অনুমোদন।
২(৩) পাবনা এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথা জেলায় যেখানে কম নৃশেঠী বসবাস আছে সেগুলোয় ঐ নৃশেঠীকে বিতরণ না করে অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একটি সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	২(৩) পাবনা এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথা জেলায় যেখানে কম নৃশেঠী বসবাস আছে সেগুলোয় ঐ নৃশেঠীকে বিতরণ না করে অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একটি সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	(৩) এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব বিস্তৃত হবে। ক্রমান্বয়ে শত্রু এলাকায় আসন সংখ্যা বাড়তে থাকবে।
২(৩) পাবনা এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথা জেলায় যেখানে কম নৃশেঠী বসবাস আছে সেগুলোয় ঐ নৃশেঠীকে বিতরণ না করে অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একটি সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	২(৩) পাবনা এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথা জেলায় যেখানে কম নৃশেঠী বসবাস আছে সেগুলোয় ঐ নৃশেঠীকে বিতরণ না করে অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একটি সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	(৪) প্রশাসন ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিবেচনাকরণের সাথে এই মানদণ্ড সাংঘর্ষিক।
২(৩) পাবনা এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথা জেলায় যেখানে কম নৃশেঠী বসবাস আছে সেগুলোয় ঐ নৃশেঠীকে বিতরণ না করে অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একটি সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	২(৩) পাবনা এলাকার তিন জেলাকে তিনটি সুরক্ষিত সংসদীয় আসন (protected constituency) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথা জেলায় যেখানে কম নৃশেঠী বসবাস আছে সেগুলোয় ঐ নৃশেঠীকে বিতরণ না করে অর্থাৎ একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে একটি সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	(৫) কমিশন যখন করে ভৌগোলিক জব্বা ও জব্বাখন এবং জনসংখ্যা, জেটীর সংখ্যা, প্রশাসনিক সুবিধা ও বাস্তবায়ন বিবেচনায় আসন বিভাজন হওয়া যৌক্তিক। এ ক্ষেত্রে জেটীর সংখ্যা 'যতদূর সম্ভব' সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করতে হবে।
৭.০ জাতীয় পরিষদপত্র ও জেটীর তালিকা	৭.১ জাতীয় পরিষদপত্র প্রণয়ন	(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য "জেটীর তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের উপর দায়" এবং জেটীর তালিকা তখন ২০০৯ এর ধারা ১১ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে জেটীর তালিকা প্রণয়নাদিকরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
৭.১ জাতীয় পরিষদপত্র প্রণয়ন	৭.১ জাতীয় পরিষদপত্র প্রণয়ন	এমনুযায়ী সার্বজনিকভাবে জেটীর নির্বাচন কার্যক্রম চালুই জেটীর তালিকার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই তালিকার ব্যবহার করেই নির্বাচিত জেটীর তালিকা জাতীয় পরিষদপত্র (NID Card) প্রদান করা হয়। জেটীর তালিকা সংরক্ষিত জাতীয় পরিষদপত্রের তালিকার অন্যতম স্থান। ২০০৯ হতে জেটীর তালিকা সংরক্ষিত জাতীয় পরিষদপত্রের তালিকার কপিলাসের সাংবিধানিক ক্ষমতাও বর্ধ করবে।

৪/১০

ক্রম	নির্বাহন ব্যবস্থা সংস্থার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাহন কমিশনের মতামত
৪.	৮.০ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮.১ প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা (ক) কোনো অনাগত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসেবে ঘোষিত ব্যক্তিরের প্রার্থী হওয়ার থেকে বিরত রাখা। (খ) বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী শাসন আদীন ব্যক্তিরের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ওই পদ থেকে তিন বছর আগে অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত আক্রমণের খারা বাতিল করা	(খ) বর্তমানে ১৮৬টি সংস্থা মধ্যা- বাংলাদেশ পুলিশ (রাব, সিআইডি, পিবিজি), বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, পাসপোর্ট অফিস, কুমিল্লি মন্ত্রণালয়, জর্দ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন বিনামূল্যে ভাসিবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ/যাচাই সেবা গ্রহণ করে থাকে। এই তথ্য সংগ্রহ/যাচাই সেবা কবন প্রাপ্ত অর্থ-সরাসরি রাজস্ব যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রাহক পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ/যাচাই সেবার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের উন্মোচন নেয়া কামা। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্ডের, বিবাহ-তালক সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, মৌজদারী অপরাধে অভিভূতের প্রাসংগিক তথ্য, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ও ট্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যসহ প্রাসংগিক বিভিন্ন তথ্য, জাতীয় পরিচয়পত্রের নায় ভোটার তালিকার তথ্য ভাডারের সাথে সংযুক্ত করা সময়ের দায়ী। জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য ভাডারের এধেন সম্প্রদায় নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে বহিষ্ঠ করবে। পাশাপাশি, তথ্য সংরক্ষণ এবং ডাটাবেইজের গুণগতমান উন্নত করবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের জন্মবল কাঠামোতে কর্মরত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের অধিকাংশ কর্মস্থান হয়ে পড়বে। উপরন্তু জলাগা সাংগঠনিক কাঠামোর খায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।
৫.	৮.২ মনোনয়নপত্র (ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিত সকল প্রার্থীস সন্দর্ভীয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তৈরি করা।	অসং উল্লেখ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। বিদেশী সহায়তা/কল্ড প্রাপ্ত এনজিও-এর ক্ষেত্রে বর্তমান নিয়ম (অবসর/অবাহতি থেকে ৩বছর) বজায় রাখা জরুরি। (১) স্বশরীয়ে এবং অনলাইনে তথ্য উভয় মাধ্যমেই জমা দেওয়ার সুযোগ রাখা। (২) শুরু স্বশরীয়ে জমা রাখা যাবে। হলে ২০১৪ এর মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

৫/১০

২০১৭

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
৬.	১২. নির্বাচনি অপরাধ ৭। বাস্তবায়িত আদেশ, ১৯৭২ এর ৯০ ধারায় ৭৩ ও ৭৪ ধারায় তথ্যের মাফক সাংগঠের ক্ষেত্রে নির্বাচিত সংসদীয় নির্বাচন করা। (৩) ২০১৮ সালের জাতিসংঘের নির্বাচনের ন্যায় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ তত্ত্ব কমিশন গঠন করা। অন্যান্য সাম্প্রতিক বিতর্কিত নির্বাচনের জন্য জারী ব্যক্তিগতকরণ ও তত্ত্বের আওতায় আনা যেতে পারে।	১। অত্যন্তক সময় কেন্দ্র হবে। ২। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রের সংস্কৃত ব্যক্তিগত পীড়িত করার সুযোগ বিদ্যমান। শুধুমাত্র ২০১৮ সালের নির্বাচনকে পর্যালোচনা ও মাস নির্ধারণ করা হলে তা পক্ষপাতমূল্য হতে পারে।
৭.	১৮.০ স্থানীয় সরকার নির্বাচন (খ) জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত হবে।
৮.	পরিশিষ্ট ১ নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫। (প্রস্তাবিত ধারা) ধারা ১০- অর্থিক স্বাধীনতা (ক) কমিশনকে পরিচালিত এবং কমিশনের আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হাজার কমিশনের নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যয় সংস্কৃত তথ্যবিশেষ উপর যুক্ত হইবে। কমিশন প্রতি অর্থ বৎসরে সংসদীয় কমিটির (প্রস্তাবিত) নিকট কমিশনের ব্যয়ের জন্য তথ্য বরাদ্দ চাইবেন। সংসদীয় কমিটি উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিশনের অনুকূলে বাজেটের নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (আর্থিক স্বাধীনতা) সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে কমিশনের ব্যয়ের জন্য তথ্য বরাদ্দ চাওয়া এবং সংসদীয় কমিটি কর্তৃক বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	(ক) এটি সংসদীয় কমিটির কাজ না এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনও সংসদীয় কমিটির উপর নির্ভরশীল নয়। খ) অস্বাভাবিক এবং নির্ভরশীলতা বাতিল। (গ) সংসদীয় কমিটির উপর নির্ভরশীলতা তৈরি হবে যা কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষয় করবে।
	ধারা ১২- কমিশন কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ (ক) কমিশন দৃষ্ট অধিক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থার পরিচয় দিলে অথবা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে কাজে জনস্বার্থের হস্তক্ষেপ বা সরকার কর্তৃক জাতীয় জনস্বার্থ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সাধিত বা নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কোনো কর্তৃকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অপরাধমূল্য জমায়ে না নিলে বা কোনোভাবে বাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে বা ব্যবস্থার তত্ত্বের হস্তে না করিলে তত্ত্ব অপরাধ ব্যক্তিগত পক্ষ হইবে।	(১) প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে প্রধান নির্বাচন পরিচালনা ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনের এর নিয়োগ শর্তের উল্লেখ ১২ ধারায় 'কমিশন কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ' নামে একটি পাঠ্যযোগ্য অপরাধ যুক্ত করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনকে অন্যান্য নির্বাচন কমিশনের পাঠ্য পালন কাজে দৃষ্ট অধিক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার ব্যয়ভার পরিচয় দিলে ১২ ধারায় বর্ণিত অপরাধে অপরাধী হবেন এবং ১৩ ধারা মোতাবেক সর্বোচ্চ

৬/১০

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ
	(খ) নির্বাচন কমিশন তদন্ত প্রতিবেদন, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)-এর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (গ) মেয়াদকালীন ও মেয়াদপূর্তির পর কোনো কমিশনারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক দায়িত্বপালনে যাবতী এবং শপথ তৎকাল জতিযোগ উঠলে সংসদীয় কমিটি (নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত) তদন্ত করিবার প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ আটমিনি জেনারেল নিকট প্রেরণ করিবে।	২০ বছর বিনামূল্যে কারাবন্ডে দণ্ডিত হইবে মর্মে সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের জন্য অচরণবিধি, ২০২৫ নামে একটি দস্তাবেজ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় বর্ণিত কোন অচরণ (বিধান) লঙ্ঘন করা হলে উহা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে। অচরণ বিধিমালাকে প্রচাণিত আইনের অংশ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ১২ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের জন্য অচরণবিধি, ২০২৫ এর অনুচ্ছেদ (১৫) একত্রে পাঠ করলে ইহা অনুমোদন হয় যে প্রচাণিত অচরণ বিধির কোন বিধান লঙ্ঘিত হলে উহা ১২ ধারায় বর্ণিত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। (২) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিসহ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অচরণ বিধিমালা রয়েছে। অচরণ বিধি লঙ্ঘন করা অসদাচরণ। অসদাচরণের অভিযোগে একজন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং একজন নির্বাচন কমিশনার বা বিচারপতির ক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এর মাধ্যমে তদন্তপূর্বক তার অপসারণের ব্যবস্থা রয়েছে যা Civil Action হিসেবে গণ্য। তবে সরকারি কর্মচারী (Public Servant) কর্তৃক ন্যায়িক পালন কালে ঘুষ বা মুদ্রাবান বস্তু গ্রহণ করা, অর্থ আত্মসাৎ করা বা কর্মতার অপব্যবহার করতঃ অবৈধ সুবিধা অর্জন ইত্যাদি 'অপরাধজনক অসদাচরণ' (Criminal misconduct) হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলশ্রুতিতে কর্মে নিযুক্ত স্বাক্ষর বা অবসর পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংবিধানিক পদধারীসহ সকল স্তরের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫ ধারায় বর্ণিত Criminal Misconduct এর অপরাধে যৌক্তিক সাক্ষ্য দায়েরের বিধান রয়েছে। বহু বৎসর যাবত বাংলাদেশে উপমহাদেশের সবগুলো রাষ্ট্রে একই বিধান বিদ্যমান আছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে দেশের অন্যান্য সাংবিধানিক পদধারীদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় কোনো নতুন আইন সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য অপরাধ অগ্রদূক্ত করে প্রচাণিত আইন প্রণয়নের সুপারিশ স্বাধীন সত্তা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের মর্মান্বী ও ভাবকুঠি জনসম্মুখে যৌথ পঠিত করবে- যা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় সহায়ক না। অতএব, নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক প্রণীত নির্বাচন কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ হতে ধারা ১২ ও ১৩ বাতিল ঘোষণা করা যৌক্তিক।

৭/১০

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
পরিশিষ্ট-২ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের জন্য প্রত্যাখিত আচরণবিধি ২০২৫ (প্রত্যাখিত নতুন বিধিমালা) ধারা-৬ সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে কঠোর স্বাধীনতা বজায় রাখবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিজেদেরকে প্রসন্ন করবেন- এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো কক্ষপাতিত্বের উপস্থান আছে কিনা? বাস্তবিক যে কোনো ধরনের প্রভাব বা প্রভাবের প্রভাৱ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং এ সম্পর্কে প্রত্যাখিত সংসদীয় কমিটির কাছে রিপোর্ট করবেন। ধারা-৮ দেশে বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকবেন না। অধিকন্তু নির্বাচন রাজনৈতিক বিভাজনের বিষয় নিয়ে উঠতে পারেন। এমন কোন বিষয়ে প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক মতামত করা থেকে বিরত থাকবেন।	(৩) সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে 'ডনর' ও 'সুপারিশ' এর বিধান রাখলে তা নির্বাচন কমিশনের উপর রাজনৈতিক প্রভাবকে (নৈতিক ও অনৈতিক) প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিবে। (৪) সংবিধানের সাথে সংঘর্ষিত। মেয়াদকালীন সময়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার বিধান সংবিধানে দেয়া আছে। (অনুচ্ছেদ ১১৮(৫); বাংলাদেশ সংবিধান) (৫) 'সংসদীয় কমিটির সুপারিশ এটাই জেনারেশনের কাছে প্রেরণ করবে' এগেতে কি বোঝানো হয়েছে এবং তাৎপর্যবহী কাক্রিম কি হবে, তা স্পষ্ট নয়। (৬) নির্বাচন কমিশনের মনোবল নষ্ট করবে এবং দুট সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে আতঙ্ক করবে। উল্লেখ্য যে, সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এ ধরনের ক্ষতির বিধান ত্যাগ কর পরিনিতি হয়ে অন্যতে পারে। (৭) আইন (যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্পষ্ট নয়) এবং আচরণ বিধির কোন কোন অংশ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যাখিত বিধান সং এবং দুটাত্তা ব্যক্তিগতকেও প্রতিবিন্দুসমুদয়ভাবে শাসিত করা করার ক্ষেত্র তৈরি করবে। (১) এর মাধ্যমে কর্তৃত্ব: সংসদীয় কমিটিকে নির্বাচন কমিশনের রিপোর্টিং অধীনে পরিণত করা হবে। (২) 'প্রভাব বা প্রভাবের প্রভাৱ' একটি অসংজ্ঞিত বিষয়। (৩) 'যেকোন বিষয়' রিপোর্ট করার ফলে ভিত্তি ও অধিগোষ্ঠী থাকে। নির্বাচন কমিশন নিজস্ব প্রজ্ঞা ব্যবহার করে সম্মত যে কোন প্রভাব কাটাতে ও ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। প্রয়োজনে যে কোন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ/পত্রালাপ করা যেতেই পারে। এ জন্য আলোচনা করে আইনের প্রয়োজন নাই।	নির্বাচন কমিশন একটি 'quasi-judicial' প্রতিষ্ঠান হলেও এর সকল কার্যক্রম রাজনীতি সংশ্লিষ্ট। সম্মত কারণেই কমিশনের অনেক সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের রাজনৈতিক প্রভাব হওয়া ও বাধ্য করা অসম্ভাব্য নয়। এ ক্ষেত্রে কারো মন্তব্য: না হলে আচরণবিধির এই ধারা বিতর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৯/১০

১২/১১

ক্র.সং.	নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের সত্যায়িত
১.	ধারা-১১ সর্বোচ্চ সন্তোষ প্রাপ্ত হইবে যে তিনি জনসাধারণের নজরে আছেন এবং তাঁর দ্বারা এমন কোনো কাজ বা অবহেলা করা উচিত নয় যা তাঁর পদ এবং সেই পদের অপব্যবহার তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী হয়। তাঁরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত করবেন যে, তাঁদের আচরণ যুক্তিসংগত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে নিষ্পত্তি। ধারা-১২ উপরোক্ত আচরণবিধি প্রধান নির্বাচন কমিশনার/নির্বাচন কমিশনারের জন্য অনুসৃতীয় নৈতিক মূল্যবোধ বলে বিবেচিত হবে এবং এগুলোর প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে তা গণতন্ত্র অসংলগ্ন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং নির্বাচন কমিশন নির্দেশ আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	'যুক্তিসংগত পর্যবেক্ষক' এর একটি সর্বস্বত্বাধার প্রণয়ন ও আইনী সংস্থা জরুরী। ব্যক্তি ও মতামতকে তির স্বাধীন অবকাশ দানে এমন কোন আনুষ্ঠানিক বিষয়কে 'গুরুতর অসদাচরণ' এর অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে বিশদ পর্যালোচনা এবং সুনির্দিষ্টকরণ প্রয়োজন। আইনের মূল অংশটি (১১) সংসদ পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক নির্বাচন এলাকা ইইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারগণকে আহ্বান করিবেন। বাব দ্বিগুণে পদ্ধতিতে মূল আইনের প্রতিস্থাপক করা হয়েছে। আইনের মূল অংশটি স্বাক্ষরিত হবে।
২.	পরিশিষ্ট-৪ শপথ/নিষিদ্ধ আদেশ, ১৯৭২ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৩ ধারা-৮ উক্ত আদেশ এর আর্টিকেল ১১ এর প্রতিস্থাপন।- আর্টিকেল ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ আর্টিকেল ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে ১১। (১) নির্বাচনী তফসিলে প্রজ্ঞাপন হইতে মনোনয়নপ্রার্থী ব্যক্তির সমস্যা ১০ (দশ) কার্যদিবস হইবে। (২) মনোনয়নপ্রার্থী ব্যক্তি হইতে বাতাইপ্রক্রিয়া সম্পন্নের সময়সীমা ৭ (সাত) কার্যদিবস হইবে। (৩) প্রার্থীতা বাতাইয়ের পর প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সময়সীমা ১০ (দশ) কার্যদিবস হইবে। (৪) প্রার্থীতা প্রত্যাহার হইতে ভোটগ্রহণের তারিখের মধ্যে সময় কমপক্ষে ২১ (একুশ) কার্যদিবস হইবে, কিন্তু প্রার্থীর প্রচারণার সময়সীমা সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস হইবে।	

২/১০

ক্রম	নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ	নির্বাচন কমিশনের মতামত
১০.	পরিষদ-এ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ (সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়- ও (৩) নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইন প্রণয়নসহ সকল "ওভারসাইট" কার্যক্রম স্পীকার এর নেতৃত্বে (প্রস্তাবিত) সংসদীয় কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের সাথে আলোচনা না করিয়া সংসদীয় কমিটি প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না।	প্রস্তাবিত সংবিধানের ১১৮ (১) এবং ১১৮ (৪) অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় তা তত্ত্বাবধায়কীয়।
১১.		<u>অপরাধের পর্যবেক্ষণ।</u> (ক) নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারগণ সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক অনুযায়ী শপথগ্রহণ। তাঁরা 'আইন অনুযায়ী ও বিধিত্বের সহিত পদের কর্তব্য পালন', 'বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য', 'সাংবিধানের রক্ষণ, সনাক্ত ও নিরাপত্তা বিধান' এবং 'কতিপ যাবতের উচ্চ থেকে কাজ' করিতে শপথ নিয়োজন। এই মহৎ শপথ রক্ষায় সততা, একনিষ্ঠতা এবং নিরপেক্ষতাই হলে প্রধানতম গুণাবলী। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং ভাবমূর্তি বিবেচনায় মনোনীত নির্বাচন কমিশনারের উপর আস্থা রাখা জরুরী। (খ) দেশের কোনো নাগরিকই আইনের উর্ধ্বে নন। কমিশনের সদস্যদের কেউ শপথ উচ্চ করলে বা অসদাচরণ করলে সেরাসকালে সূপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে এবং সেরাস পরবর্তী সময়ে দেশের প্রতিনিধি আইনে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। এখানে আলোচ্যে কারাদণ্ডের মত বিধান রাখা এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সম্মান ও ভাবমূর্তি ক্ষুর করবে। তাছাড়া এই বিধান অপরাধের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না বলেই অনুমোদন। (গ) নির্বাচন কমিশন মনে করে যে, বিগত সময়ে বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক অসততা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনীতিকরাই ছিল প্রধান কারণ। তাই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ণপরিপাক হইবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ। (ঘ) নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে থাকে। তাহা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এ সব প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা এবং পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করিতে হবে।

১০.১১.১১
১১.১১.১১
আপত্তার আহ্বানের
গিটার সচিব

১০/১০

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
রক-১, এমপি হোটেলে, জাতীয় সংসদ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৫.০০.০০০০.১২১,২২,০০১,২৫.৬৩২

তারিখ: ০৮ দ্বাদশ ১৪৩২
২৫ জুলাই ২০২৫

বিষয়: নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রসংগে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অষ্টাবতীকালীন সরকারের মনোনীত প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস-কে সভাপতি করে জাতীয় সমন প্রণয়ন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংসদে জনপ্রিয় পদ্ধতি কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে আলোচনা করে সুপারিশ প্রদান করার নিমিত্তে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

বিগত ০২ জুন ২০২৫ তারিখ উদ্বোধনী সভার মাধ্যমে কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের চলমান আলোচনার অংশ হিসাবে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে গত ০২ জুলাই ২০২৫ তারিখে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এর সাথে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে প্রায় সকল দল নিম্নোক্ত বিষয়ে জাপ্ত ও দীর্ঘ মেয়াদে ঐকমত্য পোষণ করেন:

"আশু স্বচ্ছতা হিসাবে ব্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তার যথাযথ মক্ষতা সম্পন্ন স্বাক্ষরের নিয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন (যদি ইতোমধ্যে তা গঠিত হয়ে থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে) এবং সেই কমিটির পরামর্শক্রমে সংসদীয় এলাকা পুনঃনির্ধারণ (Delimitation) করা;

দীর্ঘমেয়াদী স্বচ্ছতা গ্রহণ বিষয়ে প্রতি আশমুসারী বা অনধিক ১০ বছর পর পর সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের (Delimitation) জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ এর দফা ১ এর (গ) এর শেষে উল্লিখিত "এবং" শব্দটির পর আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান" যুক্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন ২০১১, যা ২০২৫ সালে সংশোধিত হয়েছে, উহার ৮(৩) সশেষে যুক্ত করে ঐ কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে।"

১। উপরিউক্ত ঐকমত্যের আলোকে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ইতোমধ্যে বিবেচ্য বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকলে সে বিষয়েও কমিশনকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(অধ্যাপক ডালী রীফাত)
সহ-সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুরোধ (ক্ষেত্রতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
- ২। অফিস কপি।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

কার্যালয়: ব্লক: এ, এমপি হোটেলে, জাতীয় সংসদ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

তারিখ: ০৭/০৮/২০২৫ খ্রিঃ

স্মারক নং: ৫৫/০০/০০০০/২২১/৯৯/০০১/২৫-৭৫৬

বিষয়: নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সম্পর্কিত সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

জনাব,

১। আপনি অবগত রয়েছেন যে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্গত স্থানীয় সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস-কে সভাপতি করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়।

২। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস গত ০৫ আগস্ট, মঙ্গলবার, জাতীয় উদ্দেশ্যে দেওয়া ০৫ আগস্টের তাফসে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রমোদন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সভায়া সময় বোদগা করেছেন।

৩। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রয়োজন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সভায়া সময় নির্ধারণের ঘোষণা প্রদানের প্রেক্ষিতে নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন কর্তৃক হয়ে গড়েছে। এমতাবস্থায় নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ২০ আগস্টে আগামী সাত (৭) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে জানানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

৪। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে গত ০৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গঠিত সংসদীয় এলাকার সীমিত নির্ধারণ সংক্রান্ত বিশেষায়িত কমিটির তালিকা এইমধ্যে কমিশনের কাছে পৌঁছেছে। উক্ত কমিটির সদস্যদের তালিকাভুক্ত ও তাদের পূর্ণ পরিস্থিতি এবং বিশেষায়িত কমিটির প্রতিবেদনের কপি আগামী সাত (৭) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনকে সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হল।



(অধ্যাপক আলী হুদা)

সং-সভাপতি

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ (স্বাক্ষরিত ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় পূজাভন সংসদ ভবন, ঢাকা।

২। অফিস কপি।